

संयुक्त_आवासको_स्वामित्व_सम्बन्धी_ऐन_२०५४

English title: Ownership of Joint Housing Act, 1997

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५४ । १ । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५४ सालको ऐन नं. १५ । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । का शहरी क्षेत्रमा अत्याधिक जनसंख्याको चापको कारण जग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुन गई शहरवासीहरु आवास सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था भएकोले संयुक्त आवासको विकास गरी सुपथ आवास इकाईहरु सुलभ ढङ्गबाट बिक्री वितरण गरी वदियमान आवास समस्यालाई नरिकरण तथा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न र त्यस्ता आवास इकाईका धनीहरुको अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिनप्राप्त हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संयुक्त आवास भवन” भन्नाले कुनै जग्गामा दुई वा दुई भन्दा बढी आवास इकाई राखी बनाइएको दुई वा दुई भन्दा बढी तला भएको भवन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही जग्गामा ब्लक, पोकट वा अन्य त्यस्तै नामबाट नामाकरण गरी निर्माण गरिएको त्यस्तै कसिमिका दुई वा दुई भन्दा बढी भवनहरु र सो भवनहरुले चर्चेको जग्गा, कम्पाउण्ड, कम्प्लेक्सलाई समेत जनाउँछ । (ख) “आवास इकाई (अपार्टमेन्ट)” भन्नाले संयुक्त आवास भवनमा स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकिने सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सहित एक वा एक भन्दा बढी कोठाहरु भएको त्यस्तो भवनको कुनै इकाई सम्झनु पर्छ । (ग) “संस्थापक” भन्नाले संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दफा ५ बमोजमि स्वीकृत प्राप्त प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “आवास इकाई धनी” भन्नाले यस ऐन बमोजमिको समझौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडा (लजि) मा लनि वा अन्य कुनै पन कसिमिले भोग गर्ने व्यक्ती वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा” भन्नाले दफा १६ मा उल्लिखित सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्झनु पर्छ । (च) “सीमति सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा” भन्नाले केही आवास इकाई धनीहरुको लागि मात्र प्रयोगमा आउने गरी बनाइएको वा राखिएको क्षेत्र तथा सुविधा सम्झनु पर्छ । (छ) “समझौता” भन्नाले संस्थापक र आवास इकाई लनि व्यक्तिको बीचमा आवास इकाई खरिद गर्ने, भाडामा लनि वा अन्य कुनै कसिमिले भोग गर्ने सम्बन्धमा गरिएको समझौता सम्झनु पर्छ । (ज) “समिति” भन्नाले संयुक्त आवास भवनको रेखदेख, प्रबन्ध तथा सञ्चालन गर्नको लागि दफा २४ बमोजमि गठन भएको आवास व्यवस्थापन समितिसम्झनु पर्छ । (झ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेदिएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । संयुक्त आवास भवनको स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था । ३. स्वीकृतिले संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न नपाउने: अन्य प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिले संयुक्त आवास भवनको निर्माण गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । ४. स्वीकृतिको लागि नविदन दिनु पर्ने: संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले संयुक्त आवास भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावित नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, जग्गाको क्षेत्रफल तथा स्वामित्वको विवरण, आवास इकाई बिक्री वितरण प्रक्रिया, सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण र संयुक्त आवास भवन सञ्चालन योजना समेत संलग्न गरी संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ । ५. स्वीकृति दिने: दफा ४ बमोजमि कुनै नविदन पर्न आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा भएको देखिएमा नविदकलाई संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ । ६. थप विवरण वा कागजात माग्न सक्ने: दफा ५ बमोजमि जाँचबुझको सलिसलामा संयुक्त आवास भवन सम्बन्धी कुनै थप विवरण वा कागजात आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विवरण वा कागजात नविदकसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरिएको विवरण वा कागजात अवलिम्ब पेश गर्नु सम्बन्धित नविदकको कर्तव्य हुनेछ । ७. स्वीकृति बेगर नक्सा पास गर्न नहुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त आवास भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर प्रचलित कानून बमोजमि नक्सा पास गर्ने अधिकार प्राप्त नकियाले संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्ने नक्सा पास गर्न हुँदैन । परिच्छेद - ३ । आवास इकाईको बिक्री, स्वामित्व र हस्तान्तरण । ८. आवास इकाईको बिक्री तथा अन्य व्यवस्था: (१) संस्थापकले आवास इकाईको पूरै रकम भुक्तानी लई वा कसिताबन्दीमा भुक्तानी लनि गरी आवास इकाई बिक्री

गर्न सक्नेछ । (२) संस्थापकले कुनै व्यक्तीवा संस्थालाई आवास इकाई भाडा वा अन्य कसिमिले भोग गर्न पाउने गरी दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि आवास इकाई बकिरी गर्दा वा भाडा वा अन्य तरकाले भोग गर्न दौंदा दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजमिको सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि आवास इकाई बकिरी गर्दा वा भाडा वा अन्य तरकाले भोग गर्न दौंदा संस्थापकले आवास इकाई धनीलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा प्रमाणपत्र समेत दनि पर्नेछ । ९. आवास इकाईको स्वामित्व र उपभोग: (१) यस ऐन बमोजमि आवास इकाई धनीले सम्पूर्ण रकम संस्थापकलाई बुझाइसकेपछि त्यस्तो आवास इकाईमा नजिको पूर्ण स्वामित्व कायम रहनेछ ।

(२) आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउनेछ । १०. आवास इकाई धनीले आवास इकाई बकिरी तथा भाडामा दनि सक्ने: दफा ११ र सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही आवास इकाई धनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आवास इकाई अरु कसैलाई बेचबखिन गर्न, भाडामा दनि वा अरु कुनै पनकिसिमिबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा भोग गर्न दनि सक्नेछ । ११. सम्झौता पालन गर्नु पर्ने: (१) आवास इकाई धनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आवास इकाई बेचबखिन गरेमा, भाडामा वा अन्य कुनै पनकिसिमिबाट भोग गर्न दएमा त्यसरी आवास इकाई खरदि गर्ने, भाडामा वा अन्य कसिमिले भोग गर्ने व्यक्तिले सो आवास इकाईको सम्बन्धमा संस्थापकसँग भएको सम्झौता र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा कार्य सञ्चालन विधिमा उल्लिखित कुराहरु पालन गर्नु पर्नेछ । (२) संयुक्त आवास भवनमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरुले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा कार्य सञ्चालन विधि र सम्झौतामा उल्लिखित कुराहरु पालन गर्नु पर्नेछ । १२. आवास इकाईको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तीवा संस्थालाई बकिरी गरिएको आवास इकाईको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तीवा संस्थाले भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै । रकम बाँकी रहेको भए सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुका अधीनमा रही नजिले त्यस्तो आवास इकाईको उपभोग मात्र गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाँकी रकम भुक्तान नगरेसम्म त्यस्तो व्यक्तीवा संस्थाले भोग गरिरहेको आवास इकाईको स्वामित्व अरु कसैलाई कुनै पनकिसिमिबाट हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । १३. सहमत बिगर बेचबखिन गर्नु नहुने: कुनै आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई कसैलाई बेचबखिन गर्दा संस्थापक वा समितिले त्यस्तो आवास इकाई धनीले संस्थापक वा समितिलाई तर्जिन बुझाउन पर्ने कुनै पनकिसिमिको रकम, दस्तुर, शुल्क, फी आदि बाँकी नरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित रुपमा सहमत निदण्डिसम्म प्रचलित कानून बमोजमि रजिष्ट्रेशन गर्ने नकियाले सो आवास इकाईको बेचबखिनको लिखित रजिष्ट्रेशन पास गरी दनि हुँदैन । १४. सहमत दिनु पर्ने: कुनै आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई अरु कसैलाई बेचबखिन गर्नु परी दफा १३ बमोजमि सहमत भिग गरेमा संस्थापक वा समितिले नजिले तर्जिन बुझाउन पर्ने रकम, दस्तुर, शुल्क, फी आदि बाँकी नरहेको भए सो आवास इकाई बेचबखिन गर्नु लिखित सहमत दिनु पर्नेछ । परिच्छेद - ४ । सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था । १५. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) संस्थापकले कुनै आवास इकाई बकिरी गर्दा, भाडामा दौंदा वा अन्य कुनै पनकिसिमिबाट भोग गर्नु दौंदा त्यस्तो आवास इकाई खरदि गर्ने, भाडामा लनि वा अन्य कुनै पनकिसिमिबाट भोग गर्नु लनि व्यक्तीवा संगठित संस्थासंग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिने सम्झौतामा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना ।

(ख) संयुक्त आवास भवन बनेको जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, जग्गाको कतिता नम्बर र सो जग्गा तथा संयुक्त आवास भवन सम्बन्धी अन्य विवरण । (ग) आवास इकाई नम्बर, आवास इकाईको क्षेत्रफल, आवास इकाईमा रहेका कोठा संख्या, सुविधा र आवास इकाई सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरणहरु । (घ) आवास इकाई बकिरी, भाडामा वा अन्य कुनै कसिमिबाट भोग गर्नु दनि हो सो को विवरण । (ङ) आवास इकाई बकिरी गरिने भए सो को मूल्य र भुक्तानी प्रक्रिया । (च) आवास इकाई भाडामा वा अन्य कसिमिले भोग गर्नु दिने भए सो को अवधि र भाडा सम्बन्धी विवरण । (छ) आवास इकाई धनीले सामूहिक रुपमा समानुपातिक ढङ्गबाट उपभोग गर्नु पाउने सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा र सीमिति सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण । (ज) आवास इकाई उपभोग गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा आवास इकाईमा गर्नु हुने र गर्नु नहुने कार्यहरु । (झ) सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको मर्मत, स्याहार सम्भार र रेखदेख गर्नको लागि व्यहोरनु पर्ने सामूहिक खर्च र दायित्व । (ञ) आवास इकाई धनी र संस्थापकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी कुराहरु । (ट) संयुक्त आवास भवनको कति प्रतिशत भाग सो आवास इकाईमा परेको छ सो कुरा । (ठ) बीमा बापत बुझाउनु पर्ने रकम । (ड) अन्य आवश्यक कुराहरु । परिच्छेद - ५ । सामूहिक हति र दायित्व । १६. सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधा: कुनै आवास इकाई धनीले अन्य आवास इकाई धनीको अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको उपभोग समानुपातिक ढङ्गबाट गर्नु सक्नेछ:- । (क) संयुक्त आवास भवनको जग्गा । (ख) संयुक्त आवास भवनको जग, लट्टा, गर्डर, बीम, सपोर्ट, गारो, पर्खाल, छाना, हल, कोरडोर, लबबी, भर्याङ्ग, फायर स्केप र भित्र बाहिर गर्ने बाटो । (ग) बेसमेन्ट, सेलार, चोक, बाँचा, पार्किङ क्षेत्र र गोदाम । (घ) जेनेरेटर राख्ने स्थान र सुरक्षा गार्ड बस्ने स्थान । (ङ) विद्युत, ग्याँस, चिसो र तातो पानीको व्यवस्था गर्ने भाग, हटिङ्ग वा एयर कन्डिसन जस्ता कार्यको लागि उपयोग भएको भवनको भाग । (च) इलेभेटर, पम्प, ट्यांक, मोटर, पङ्खा, फोहर राख्ने कन्टेनर जस्ता सामूहिक उपयोगका साधनहरु । १७. विभाजन गर्नु नहुने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कार्य सञ्चालन विधिमा उल्लेख भए बमोजमि

बाहेक सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधि र सीमति सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिको वभाजन गर्न वा भाग लगाउन पाइने छैन । १८. सामूहिक खर्च व्यहोर्ने: आवास इकाई धनीले आफूले उपभोग गरेको सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिको सञ्चालन, स्याहार सम्भार, मर्मत, सरसफाई रेखदेख गर्न आफूले उपभोग गर्ने सुवधिको हस्तिाको अनुपातमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि लाग्ने सामूहिक खर्च संस्थापक वा समतिलिाई बुझाउनु पर्नेछ । १९. इन्कार गर्न नपाइने: आवास इकाई धनीले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि आफूले व्यहोर्नु पर्ने सामूहिक खर्च व्यहोर्दनि भन्न पाउने छैन ।

२०. रोक लगाउन सक्ने: आवास इकाई धनीले सामूहिक खर्च बापत संस्थापक वा समतिलिाई तर्नि बुझाउन पर्ने रकम नतरि नबुझाएसम्म संस्थापक वा समतिलि आवास इकाई धनीले उपभोग गररहेको सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधि र सीमति सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधि मध्ये कुनै सेवा सुवधिहरु उपभोग गर्न नपाउने गरी रोकका गर्न वा बाँकी रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो आवास इकाई कुनै पनकिसिमिले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । २१. संयुक्त आवास भवनको बीमा: संस्थापक वा समतिलि संयुक्त आवास भवनको दैवी दुर्घटना सम्बन्धी बीमा गराउनु अनविर्य हुनेछ । यसरी बीमा गराए बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आवास इकाई धनीहरुले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार समानुपातकि तवरले व्यहोर्नु पर्नेछ । २२. संयुक्त आवास भवन नष्ट वा क्षतभिएमा: (१) संयुक्त आवास भवन कुनै पनकिसिमिबाट पूर्ण रुपमा क्षतगिरस्त भएमा सो भवन रहेको जग्गामा सम्पूर्ण आवास इकाई धनीहरुको हक समानुपातकि ढङ्गबाट कायम हुनेछ । (२) संयुक्त आवास भवन आंशकि रुपमा क्षतगिरस्त भै मर्मत गर्न वा बनाउन मलिने भएमा त्यसरी क्षतगिरस्त भएको मतिलि तोकएको अवधभित्ति संस्थापक वा समतिलि त्यस्तो क्षतगिरस्त भवन मर्मत गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ६ । संयुक्त आवास भवनको व्यवस्थापन । २३. संयुक्त आवास भवनको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा स्याहार सम्भार: संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिहरुको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने दायित्व संस्थापकको हुनेछ । २४. आवास व्यवस्थापन समतिलि संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा स्याहार सम्भार गर्ने: (१) दफा २३ मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनिसंस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाईहरु बेचबखिन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाई धनीहरुले संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन आफैले गर्न लखिति सहमतजिनाई संस्थापक समक्ष पेश गरेमा वा संस्थापक संगठति संस्था वघितन भै वा संस्थापक व्यक्तीटाट पल्टी साहूको ऋण तर्नि नसक्ने भै संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्न नसक्ने भएमा संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नको नमित्ति आवास इकाई धनीहरुले आफूहरुमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समतिको गठन गर्नेछन् र त्यस्तो समतिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि समतिआफैले नर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समतिगठन भएमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि संस्थापकले गर्ने भनएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु सोही समतिलि गर्नेछ । २५. दस्तुर, शुल्क र फी लनि सक्ने: संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिको सञ्चालन, संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्ने कार्य गर्नका लागि संस्थापक वा समतिलि आवास इकाई धनीहरुसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमिको दस्तुर, शुल्क र फी लनि सक्नेछ । परिच्छेद - ७ । वविधि ।

२६. नजिा प्रयोगको लागि संयुक्त आवास भवन नर्माण गर्न सक्ने: (१) कसैले नजिा प्रयोगको लागि संयुक्त आवास भवन नर्माण गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई दफा ४ बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष नविदन दई स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनिसंस्थापकले (१) बमोजमि नजिा प्रयोगको लागि नर्माण गरएको संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अन्य कुराहरुका सम्बन्धमा यस ऐनको परिच्छेद-२ बाहेकका अन्य परिच्छेदका कुराहरु लागू हुने छैनन् र त्यस्तो संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन सो भवन नर्माण गर्ने व्यक्तीहरु बीच भएको सम्झौता बमोजमि हुनेछ । २७. गर्न नहुने कार्य: (१) संस्थापक वा समतिलि देहायका कार्य गर्नु हुँदैन:- । (क) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत मापदण्ड तथा नजिाबाट तोकएको स्तर वपिरीत संयुक्त आवास भवन नर्माण गर्न । (ख) संयुक्त आवास भवन नर्माण गर्नको लागि स्वीकृत भएको नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाइन तथा योजना वपिरीत त्यस्तो भवनको नर्माण गर्न । (ग) आवास इकाई धनीहरुको हति वपिरीत हुने गरी कार्य गर्न । (२) आवास इकाई धनीले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन । (क) संयुक्त आवास भवन क्षेत्रको सुरक्षा र अन्य आवास इकाई धनीको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न । (ख) संयुक्त आवास भवनको मूल्य घट्न सक्ने कुनै कार्य गर्न । (ग) आफ्नो आवास इकाईमा थप नर्माण गर्न, भत्काउन वा उत्खनन् गर्न । (घ) आवास इकाई खण्डीकरण वा टुक्र्याई बेचबखिन गर्न । (ङ) सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधि र सीमति सामूहिक क्षेत्र तथा सुवधिको उपभोग अन्य आवास इकाई धनीहरुलाई गर्न दनिबाट वञ्चति गर्न । २८. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ५ बमोजमि स्वीकृतलिई संयुक्त आवास भवन नर्माण गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थालाई एकलाख रुपैयाँ सम्म जरविना गरी त्यस्तो नर्माण गरएको भवन भत्काउने आदेश समेत दनि सक्नेछ । (२) कुनै संस्थापकले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत, नक्सा, स्ट्रक्चरल डिजाइन, योजना तथा नजिाबाट तोकएको मापदण्ड तथा स्तर बमोजमि संयुक्त आवास भवन नर्माण नगरेको कारणबाट भवन क्षतगिरस्त हुन गएमा त्यस्तो संस्थापकलाई एकलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ र त्यस्तो संयुक्त आवास भवन प्रावधिक त्रुटीको कारणबाट भत्कन गई कसैलाई क्षति पुग्नु गएको प्रमाणति भएमा पीडति व्यक्तीले संस्थापकसँग मनासबि

माफकिको क्षतपूरतिसमेत भराई लनि सक्नेछ । (३) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि जारी गरिएको कुनै आदेश वा नरिदेशनको जानी जानी उल्लंघन गरेमा वा आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेमा वा गर्नु नहुने कुनै काम कारबाही गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसूरको मात्रा हेरी नजिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूर पटक पटक गरेमा पटकै पछि नजिलाई पाँचहजार रुपैयाँका दरले थप जरिवाना समेत हुनेछ ।

२९. छुट दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवास इकाईको बेचबखिन गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर आंशकि वा पूर्ण रूपले छुट दनि सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संयुक्त आवास भवन सञ्चालनको सलिसलामा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने कर, महसूल तथा दस्तुर आंशकि तथा पूर्ण रूपले छुट दनि सक्नेछ । ३०. प्रतर्किषा सम्बन्धी व्यवस्था: संयुक्त आवास भवनको तर्फबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग कुनै पनकिसिमिको मुद्दा वा कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने भएमा संस्थापक वा समितिले त्यस्तो मुद्दा मामला वा कानूनी कारबाहीमा प्रतर्किषा सम्बन्धी कारबाही चलाउनु पर्नेछ । ३१. हदम्याद: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै पनकिसूरमा सो कसूर भए गरेको मतिले एक वर्षभित्र थाहा पाएको मतिले तीन महिनाभित्र उजूर गर्नु पर्नेछ । ३२. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले सो नरिणय भएको मतिले पैंतीस दनि भर्ति सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । ३३. नरिदेशन दनि सक्ने: संयुक्त आवास भवनको उपयुक्त सञ्चालनको नमित्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थापक वा समितिलाई नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालन गर्नु सम्बन्धति संस्थापक वा समतिको कर्तव्य हुनेछ । ३४. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जतमि यसै ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३५. नयिम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ३६. कार्य सञ्चालन वधिबिनाई लागू गर्न सक्ने: संयुक्त आवास भवनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको प्रतर्किल नहुने गरी देहायका वषियहरूमा संस्थापक वा समितिले कार्य सञ्चालन वधिबिनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) संयुक्त आवास भवनको संरक्षण, मर्मत, स्याहार सम्भार गर्ने कुरा । (ख) आवास इकाई प्रयोग गर्दा आवास इकाई धनीहरूले पालन गर्नु पर्ने कुरा । (ग) संयुक्त आवास भवनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुवधि सम्बन्धमा । (घ) संयुक्त आवास भवन सञ्चालन गर्नु आवश्यक अन्य कुराहरू सम्बन्धमा ।